

1500438-28.2021.8.26.0062

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: CHAIANE MARIA BUBLITZ KORTE

Comarca: Bariri

Foro: Foro de Bariri

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... jurisprudência do TJSP: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente condenado a cumprir, em regime inicial semiaberto, pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, como incurso nos artigos 33, caput, da lei 11.343/06. Alegação de ilegalidade da r. sentença que negou à paciente, primária e sem antecedentes criminais, o direito de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bariri

Foro de Bariri

1ª Vara

Av. Claudionor Barbieri, nº 488, Bariri-SP - cep 17250-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500438-28.2021.8.26.0062 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500438-28.2021.8.26.0062

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2128864/2021 - DEL.POL.BARIRI, 12539753 - DEL.POL.BARIRI, 589/21/202 -

DEL.POL.BARIRI, 2128864 - DEL.POL.BARIRI

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHAIANE MARIA BUBLITZ

I. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra CRISTIANO APARECIDO FRANÇA DA SILVA, dando-o como incurso nas sanções previstas nos artigos 155, § 4º, inciso I, c.c 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela prática, em tese, dos seguintes fatos, assim descritos na inicial acusatória:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 08 de maio de 2021, por volta de 14h50min, na Avenida Antonio Gimenez, 124, Primavera 02, nesta cidade e comarca de Bariri/SP, CRISTIANO APARECIDO FRANÇA DA SILVA, qualificado às fls. 81/82, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel pertencente à vítima BEATRIZ GUILHERME DE BARROS (cf. laudo pericial de fls. 37/59 e Relatório de Investigações de fls. 81/82), somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo restou apurado, a vítima mantinha seu veículo Ford Fox, cor preta, placas

EFD 3292, estacionado em via pública, quando, em dado momento, CRISTIANO compareceu ao local, na direção de uma motocicleta, visando à prática de crime patrimonial. Para tanto, CRISTIANO estacionou ao lado do veículo da vítima e, para obter acesso a objetos depositados em seu interior, quebrou o vidro da porta lateral direita. Todavia, no momento em que o INDICIADO rompeu o obstáculo - vidro do veículo - para ter acesso aos objetos no interior do veículo, fora surpreendido pelo soar do alarme de segurança, ocasião em que se evadiu do local, não se consumando o crime apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressalta-se que, muito embora não tenha sido imediatamente identificado, as diligências empreendidas pela Polícia Civil, corroboradas pelas imagens de câmeras de segurança das imediações, resultaram na identificação de CRISTIANO como sendo o autor do delito, notadamente por se tratar de sujeito conhecido dos meios policiais pela prática de diversos outros crimes patrimoniais, com semelhante modus operandi.

Ausentes as causas de rejeição do art. 395 do CPP, a denúncia foi recebida em 15 de julho de 2021 (fls. 129/134), e o réu foi citado para responder à acusação (art. 396 do CPP), apresentada às fls. 159/162 (art. 396-A do CPP). Na mesma ocasião, foi decretada a prisão preventiva do réu.

Citado (fl. 187), o réu respondeu a acusação (fls. 194/195).

Não sendo o caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 196/198).

Em instrução, foram ouvidas a vítima, uma testemunha, e, ao final, interrogado o réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou, em síntese, pela condenação nos termos da denúncia. Em relação à dosimetria da pena, na primeira fase, pleiteou a exacerbação da pena-base em razão dos maus antecedentes, personalidade e conduta social do agente; o reconhecimento da multirreicidência; quanto à derradeira e última fase, reconheceu a causa de diminuição de pena presente na forma tentada (art. 14, II, do CP), requerendo sua aplicação no patamar mínimo. Por fim, postulou pela aplicação do cumprimento de pena em regime inicial fechado, não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena.

A Defesa, nas alegações finais de fls. 258/264, pugnou pela absolvição do réu, com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP; subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição de pena presente na forma tentada (art. 14, II, do CP) em seu patamar máximo; bem como a fixação da pena em seu mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inexistindo nulidade a sanar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva é procedente, nos termos das razões a seguir expostas.

A materialidade do fato está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), auto de exibição e apreensão (fl. 08), pelo laudo pericial (fls. 40/62 e 149/171), relatório de investigações (fls. 82/85), documento de nota fiscal (fl. 244), tal como pela prova testemunhal produzida.

Com relação à autoria, o réu, Cristiano Aparecido França da Silva, interrogado em juízo, negou a prática delitiva. Declarou que não se recorda do que fez no dia dos fatos. Frequentava o bairro somente quando a irmã de sua genitora o convidava a ir lá. Tem uma motocicleta e sua genitora também. Sua motocicleta é da cor vermelha. Permaneceu preso de 11/05/2021 a 19/06/2021.

Todavia, em que pese a versão defensiva, a autoria está plenamente demonstrada pelas demais provas dos autos.

Com efeito, a ação delituosa foi captada câmera de vigilância, conforme laudo pericial de fls. 40/62, cujas imagens registraram a quebra do vidro do veículo (fls. 51/60) e possibilitaram a identificação do autor do delito.

A testemunha José Da Dalto, policial civil, declarou que, com o auxílio das imagens

capturadas pela câmera de monitoramento no local, acima mencionadas, foi possível identificar a autoria do delito. O réu era bastante conhecido nos meios policiais e, na época, cometia vários furtos pela comunidade se utilizando do mesmo modus operandi. O réu agia utilizando uma motocicleta, sempre com capacete escuro e, muitas vezes, com as mesmas roupas. Também fazia uso de uma chave de fenda, estourando os vidros dos veículos ou abaixava o suficiente para destravar e abrir a porta. A motocicleta utilizada na ação era vermelha.

Outrossim, em juízo, a vítima Beatriz Guilherme de Barros declarou que estava dentro de sua residência no momento dos fatos. Ouviu o barulho de moto em frente à sua casa, mas pensou que fosse o veículo de seu vizinho, oportunidade em que também ouviu o alarme de seu carro tocar. Ato contínuo, foi em direção ao seu veículo. Percebeu que o vidro do lado do passageiro estava quebrado. Disse, ainda, que viu a tentativa de furto pelas filmagens da câmera de segurança da casa de sua vizinha. Fez o conserto do vidro, mas não apresentou a nota fiscal à delegacia, bem como não identificou o réu pelas filmagens.

Como se nota, em que pese o réu tenha negado a autoria delitiva, afirmando não ser ele a pessoa registrada pela câmera de segurança, as provas dos autos elucidam, com segurança, a autoria. As imagens de segurança, aliadas ao depoimento da testemunha José Da Dalto, demonstram a prática do delito pelo réu, identificado acima de quaisquer dúvidas, até mesmo considerando que pilotava sua motocicleta, de cor vermelha (conforme imagens e característica apontada em seu próprio interrogatório).

Outrossim, a certidão de antecedentes, de fls. 86/99, dá robustez a credibilidade do depoimento da testemunha José Da Dalto, no sentido de que o réu era mesmo conhecido dos meios policiais pela prática de delitos patrimoniais, com o mesmo modus operandi.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, porquanto são testemunhas compromissadas assim como as demais, inexistente razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de seus relatos.

Nesse sentido, o TJSP: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Ademais, inexistente nos autos prova de que tivessem a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe crime por ele não cometido, até porque não há elementos a denotar "perseguição" policial.

Como percebo, a prova oral é firme no tocante à demonstração da autoria do delito. Não há que se falar em fragilidade do conjunto probatório ou aplicação do in dubio pro reo, resultando impositiva a condenação do réu, resultando afastada tal tese de defesa.

Presentes a prova da materialidade e autoria do fato, cumpre examinar as questões concernentes à tipicidade.

A qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo não subsiste.

Conforme se depreende da denúncia e da prova oral, o réu quebrou o vidro da porta lateral direita (lado do passageiro) do automóvel da vítima.

No entanto, essa informação foi obtida apenas por meio da prova oral. As gravações também não apontam o vidro supostamente quebrado, tendo em vista o ângulo de instalação da câmera.

Conforme se denota do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando o delito deixar vestígios, deve-se realizar o exame pericial, o qual não será suprido por prova testemunhal ou pela confissão do réu. A prova testemunhal apenas suprirá a prova pericial, quando não for possível a realização do exame por conta do desaparecimento dos vestígios do delito, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.

Ensina o Des. Guilherme De Souza Nucci: "quando ocorre uma infração penal que deixa vestígios materiais, deve a autoridade policial, tão logo tenha conhecimento da sua prática, determinar a realização de exame de corpo e delito (artigo 6º, VII, CPP).

Não sendo feito, por qualquer razão, pode ser ordenado pelo juiz (artigo 156, CPP). A lei é clara ao mencionar que a confissão não pode suprir o exame de corpo de delito, direto o indireto. A única forma legal válida para preencher a sua falta é a colheita de depoimentos de testemunhas, nos termos do artigo 167 do CPP” (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência 5ª edição São Paulo: Atlas 2013 p. 368-369).

Aliás, observa-se que a própria lei traz uma ordem – muito embora não se possa falar em valor tabelado das provas –, visto que o artigo 158 do Código de Processo Penal exige, inicialmente, o exame direto. Na sua impossibilidade o indireto. Somente com o desaparecimento dos vestígios, a prova testemunhal suprirá a falta (art. 167 do CPP).

A interpretação dos dispositivos legais, assim, conduz à conclusão de que, como o rompimento do obstáculo deixou vestígios, o reconhecimento da qualificadora pressupunha a realização da perícia – o que não ocorreu. Não é o caso, portanto, de suprir a prova faltante com os depoimentos das testemunhas, como autoriza o artigo 167 do Código de Processo Penal, pois não houve desaparecimento do vestígio – situação que não se confunde com a inércia dos órgãos de persecução penal, imbuídos de tal atribuição, para a produção dessa prova.

A corroborar o exposto, ainda, ensina Renato Brasileiro de Lima: “se era possível a realização do exame direto, ou, ainda, se a ausência do exame direto não foi suprida pelo exame de corpo de delito indireto, deverá o processo ser anulado, a partir do momento em que o laudo deveria ter sido juntado ao processo. Afinal de contas, é a própria lei que estabelece que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito”.

A acusação não demonstrou qualquer fato que indicasse a impossibilidade de realização, na época, do exame direto ou indireto. Atualmente, em face do decurso de tempo, é certo que sequer há de se cogitar na realização do exame pericial. É dizer: “ainda que a presença da circunstância qualificadora esteja em consonância com as provas colhidas nos autos, mostra-se imprescindível a realização de exame de corpo de delito, que não foi realizado. Portanto, se era possível a realização da perícia, a prova testemunhal não supre a sua ausência” (TJSP; Apelação Criminal 1517952-78.2021.8.26.0228; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/01/2022; Data de Registro: 31/01/2022).

A corroborar o até aqui exposto:

“FURTO QUALIFICADO MAJORADO. Rompimento de obstáculo. Repouso noturno. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Confissão judicial em conformidade com o restante do conjunto probatório. Ausência de laudo pericial quanto ao rompimento de obstáculo, razão pela qual a referida qualificadora deve ser afastada, com a consequente desclassificação da conduta para furto simples. (...) Apelo parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Criminal 1500070-22.2021.8.26.0449; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piquete - Vara Única; Data do Julgamento: 30/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado (artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal) – RECURSO DEFENSIVO (...) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - POSSIBILIDADE – Para o reconhecimento da aludida qualificadora é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se o delito não deixar vestígios; os vestígios deixados desapareceram; ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Precedentes do STJ.” (TJSP; Apelação Criminal 1517952-78.2021.8.26.0228; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/01/2022; Data de Registro: 31/01/2022)

Da mesma forma, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a incidência da qualificadora previstas no artigo 155, § 4º,

inciso I, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se a prova testemunhal ou prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Nesse sentido: AgRg no Resp 1.513.004/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1/10/2015, Dje 7/10/2015; AgRg no HC 300.808/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, Dje 26/3/2015.

Diante do exposto, afasto a qualificadora do rompimento de obstáculo, de modo que a conduta do agente fica desclassificada para furto simples.

Por outro lado, observo que o réu ostenta extensa ficha criminal, com maus antecedentes e multirreincidência, o que será devidamente valorado, oportunamente. É de rigor, ainda, reconhecer a causa de diminuição de pena referente à tentativa. A vítima Beatriz declarou que o alarme de seu veículo soou, confirmando, assim, que circunstâncias alheias à vontade do réu o impeliram a interromper o iter criminis. Desse modo, tem-se que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, tentou subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis (os objetos da parte ofendida, presentes no interior de seu veículo), mas, por circunstâncias alheias à sua vontade (o soar do alarme do veículo, que atrairia inevitável atenção a si), não consumou o crime (art. 14, II, do CP).

Ante todo o exposto, comprovadas a existência e a autoria do fato descrito na denúncia, e presentes a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é imperiosa a condenação.

Passo, então, à dosimetria da pena, com atenção às funções preventiva e repressiva da sanção penal e observância do princípio da individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, art. 42 da Lei 11.343 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

Dosimetria e individualização da pena

Na primeira fase, considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta péssimos antecedentes, diante da condenação proferida nos processos de nº 0002169-61.2006.8.26.0062 (0002169-61.2006.8.26.0062). As demais condenações, por fatos anteriores e com trânsito em julgado anterior ao fato deste processo, serão consideradas na segunda fase.

Não há, nos autos, elementos hábeis para impor a negatização dos vetores referentes à personalidade do agente.

Incabível a negatização da conduta social (atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança), à míngua de elementos hábeis.

No mais, condenações passadas não podem ser usadas para desvalorar personalidade ou conduta social, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 1311636).

Os motivos do crime foram comuns à espécie.

As circunstâncias do crime (entendidas como aquelas de natureza objetiva, pertinentes ao tempo, duração, lugar e modo de prática do delito, e acessórias a ele) são normais à espécie.

As consequências são próprias da conduta.

Quanto ao comportamento do ofendido, a vítima em nada contribuiu para o delito.

A culpabilidade (grau de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com a culpabilidade como elemento caracterizador do crime) é normal à espécie.

Logo, presente um vetor negativo, aumento a pena em 1/6, e fixo a pena-base em 1 ano e 2 meses de reclusão; e 11 dias-multa, no mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado, à míngua de provas sobre as condições econômicas do réu).

Na segunda fase, não há atenuantes.

Presente, porém, a agravante do art. 61, inciso I, do CP, uma vez que o réu é multirreincidente (v.g. 0000160-77.2016.8.26.0062; 0001202-30.2017.8.26.0062; 0000628-47.2019.8.26.0026; 0000928-66.2017.8.26.0062). Desconsidero a condenação pelo delito do art. 28 da Lei 11.343/06, pois não gera reincidência.

Em razão da multirreincidência, reputo suficiente o agravamento da pena na fração de 1/4, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Assim, agravo a reprimenda e fixo a pena intermediária em 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão, e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Por fim, na terceira fase da fixação, não incidem causas de aumento. Quanto às causas de diminuição, incide a tentativa. Como cediço, no caso de crime tentado (art. 14, II, do CP), a redução da pena prevista em lei deve se dar entre 1/3 e 2/3, de modo que, para fixação da diminuição dentro das balizas mínima e máxima, avalia-se o iter criminis percorrido pelo agente. Em síntese, quanto mais o delito se aproximar de sua consumação, menor será a diminuição, e vice-versa. No caso dos autos, o delito ficou bastante próximo à consumação (tendo em vista que o réu já possuía meios de assenhorar-se dos bens, não o tendo feito pelo repentino soar do alarme). Imperiosa, assim, a aplicação da diminuição em seu patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), nos termos do art. 14, parágrafo único, do CP. Portanto, diminuo a pena em 1/3, e, não havendo outras causas de diminuição, fixo a pena definitiva em 11 meses e 20 dias de reclusão, e 8 dias-multa

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Em que pese o quantum da pena aplicada, não foram todas as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis quando da fixação da pena-base, tendo em vista o mau antecedente.

Vale salientar que, para a fixação do regime inicial, não se considera apenas o quantum da pena e a existência ou não de reincidência, mas também as circunstâncias judiciais. A comprovar o que se expõe, *mutatis mutandis*:

"HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. (...). CONDENAÇÃO À 4 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. SANÇÃO MAIS GRAVOSA. (...) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. (...) RÉU PRIMÁRIO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA. I – O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos tem o direito de cumprir a pena corporal em regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), caso as circunstâncias judiciais do art. 59 lhe forem favoráveis. II – A imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso deve ser fundamentada, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima (art. 33, § 3º, do CP) (...). IV – Ordem concedida para fixar o regime semiaberto para o desconto da pena de reclusão." (HC 140441, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017 - destaquei)

Além disso, o réu é multirreincidente.

Portanto, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, observando-se assim o quanto previsto no § 3º, do artigo 33, do CP, o qual remete ao art. 59 do CP.

Registro que, considerando a gravidade concreta do delito, regime inicial diverso não atenderia à reprovação e prevenção necessárias, conforme caput do art. 59 do CP.

Art. 387, §2º, do CPP

Não há falar em aplicação da regra prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal (detração penal), porquanto o benefício não se confunde com progressão de regime. Ademais, a matéria deve ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme entende o STJ (HC 443.498/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe15/06/2018) e nos termos do art. 66, III, "c", da LEP.

Substituição da pena privativa de liberdade e “sursis”

Multirreincidente em crimes dolosos, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspensão condicional da pena (art. 44, III; art. 77, II, ambos do CP).

Logo, porque o sentenciado não preenche os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP, deixo de substituir a pena fixada e conceder sursis.

Indenização mínima

À mingua de impugnação específica da Defesa, reputo correto o valor indicado no documento de fls. 244, de modo que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, acolho o pedido contido na denúncia do Ministério Público e condeno o réu a indenizar a vítima em R\$ 200,00 (duzentos reais), atualizados pela Tabela Prática do TJSP desde 10/05/2021, data de emissão do pedido de venda.

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, conforme art. 387 do CPP, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para, desclassificando a imputação prevista na denúncia, CONDENAR o réu CRISTIANO APARECIDO FRANÇA DA SILVA como incurso no artigo 155, caput, c. c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, às penas de 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e 08 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

“Status Libertatis”: Inalterados os requisitos e pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva, mantenho a segregação cautelar, inclusive para os fins do art. 316, parágrafo único, do CPP. Cumpre esclarecer, desde já, que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade (STJ. RHC 123.277/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/05/2020, DJe 02/06/2020). Colhe-se da jurisprudência do TJSP: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente condenado a cumprir, em regime inicial semiaberto, pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, como incurso nos artigos 33, caput, da lei 11.343/06. Alegação de ilegalidade da r. sentença que negou à paciente, primária e sem antecedentes criminais, o direito de recorrer em liberdade. Prisão que perdurou durante toda a instrução processual. Desnecessidade de exaustiva fundamentação. Constrangimento ilegal não caracterizado neste posto. Necessária, apenas, a compatibilização da manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade. Determinação ex officio para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2123394-78.2021.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021). Expeça-se guia de execução provisória e o que mais for necessário para compatibilização da segregação cautelar com o regime inicial ora determinado (recolhimento a estabelecimento prisional compatível com o regime fixado).

Com amparo no art. 387, IV, do CPP, CONDENO o réu ao pagamento de indenização mínima à vítima BEATRIZ GUILHERME DE BARROS, à razão de R\$ 200,00 pelos danos causados, atendidos os demais critérios fixados na fundamentação.

Transitada em julgado:

- a) Intime-se o réu para pagamento da multa, expeça-se guia de execução definitiva e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime;
- b) Oficie-se ao IIRGD;
- c) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos

políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral;
Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe.
Expeça-se certidão de honorários em favor do Defensor Dativo, consoante termos e valores do Convênio OAB/Defensoria Pública.
Condene o réu ao pagamento das custas e despesas processuais (art. 804 do CPP).
Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se a vítima (art. 201, §2º, do CPP).

Bariri, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA